

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 jourmada I 1426 – 21 juin 2005

148^{ème} année

N° 49

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Avis n° 1 2-2005 du conseil constitutionnel, concernant l'élection des membres de la chambre des conseillers..... **1388**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives..... **1393**

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives..... **1393**

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives..... **1394**

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives..... **1395**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de chefs de service..... **1395**

Nomination d'un chef de subdivision..... **1396**

Liste de promotion au choix au grade de technicien supérieur au titre de l'année 2004..... **1396**

Liste de promotion au choix au grade de technicien au titre de l'année 2004..... **1396**

Liste de promotion au choix au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2002.... **1396**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2005-1773 du 17 juin 2005, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Oudeyet El Jenoub).....	1396
---	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur.....	1396
Attribution de l'Ordre national du mérite.....	1396
Attribution des grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2005.....	1398
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Nabeul, Béja et Sidi Bouzid.....	1398
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 17 juin 2005, portant dissolution du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du groupement interprofessionnel du lait.....	1402
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 17 juin 2005, portant dissolution du groupement interprofessionnel des vignes, du groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits et du groupement interprofessionnel des dattes.....	1403

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Nomination de sous-directeurs.....	1403
Nomination de chefs de service.....	1403

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un sous-directeur.....	1403
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société les ciments d'Oum El Kébil.....	1403
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne du gazoduc transtunisien.....	1403
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage.....	1404
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie.....	1404

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêtés de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 juin 2005, portant délégation de signature.....	1404
--	------

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 14 juin 2005, portant modification de l'arrêté du 11 décembre 2004, fixant les périmètres de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et autorisant certains gouverneurs à octroyer des autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif et de taxi grand tourisme aux résidents de leurs gouvernorats permettant d'exercer dans une zone dépassant les limites du gouvernorat.....	1405
---	------

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination de membres au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications.....	1405
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur.....	1405
Nomination d'un chef de service.....	1405

Ministère de l'Education et de la Formation

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe au titre de l'année 2004.....	1405
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1406
--	------

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1406
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche...	1406
Nomination d'un directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1406
Cessation de fonction d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.....	1406

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Bilans de la Banque Centrale de Tunisie.....	1407
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1412

**AVIS N° 12-2005 du Conseil constitutionnel
concernant l'élection des membres de la
Chambre des conseillers**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 juin 2005, parvenue au Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2005 et dont la teneur est comme suit :

« Au vu des candidatures à l'élection des membres de la chambre des conseillers, il s'est avéré qu'aucune organisation professionnelle n'a présenté dans les délais impartis à cet effet, une déclaration comportant une liste de candidats au titre du secteur des salariés. En application du troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution disposant que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles, et dans le cadre de la formation de la chambre des conseillers, l'avis du Conseil est sollicité sur cette question et notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations électorales, ses incidences juridiques sur le scrutin fixé au dimanche 3 juillet 2005 et ses résultats » ,

Vu la constitution et notamment ses articles 18, 19, 21 et 72,

Vu les dispositions transitoires contenues dans la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 modifiant certains articles de la constitution,

Vu le code électoral et notamment ses articles 42, 43, 118, 121, 124 et 125,

Où le rapport sur la dite consultation ,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 72 de la constitution dispose que le Président de la République peut soumettre au Conseil constitutionnel, toutes questions touchant à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles,

Considérant que le Président de la République a au vu de la non présentation de candidats au titre du secteur des salariés, sollicité l'avis du Conseil constitutionnel dans sa lettre précitée sur le déroulement des opérations électorales et ses incidences juridiques sur le scrutin,

Considérant que la question de l'élection des membres de la chambre des conseillers relève de l'organisation de cette institution constitutionnelle,

Considérant que la consultation s'inscrit ainsi dans la compétence du Conseil constitutionnel conformément au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution,

Sur le fond,

Considérant que la Chambre des conseillers, qui a été créée en vertu de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1er juin 2002, exerce avec la Chambre des députés le pouvoir législatif selon des règles déterminées ; l'article 19 de la constitution en a fixé la composition et a conféré à la loi le soin de déterminer la fixation du nombre de ses membres et des conditions de leur élection,

Considérant que les 1^{er} et 2^{ème} paragraphes de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002 -51 du 1er juin 2002 disposent que la « Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives jusqu'à la constitution de la Chambre des conseillers et l'adoption de son règlement intérieur. La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours suivant sa constitution ».,

Considérant qu'il appert de ce qui précède que le Pouvoir constituant, compte tenu des étapes nécessaires pour la constitution initiale de la dite chambre, a prévu des dispositions transitoires devant rester en vigueur jusqu'à l'adoption des textes y afférents et l'aboutissement des procédures préliminaires à sa formation,

Considérant qu'il est impératif que l'ensemble des opérations prévues à cet effet devant avoir lieu dans des délais raisonnables,

Considérant qu'à cet effet, ont été promulguées la loi organique en date du 4 août 2003 modifiant et complétant le code électoral en vue de déterminer les conditions et les modalités de l'élection des membres de la Chambre des conseillers, la loi organique en date du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du budget au vu des prérogatives de la Chambre des conseillers en la matière et la loi organique en date du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres,

Considérant qu'au vu de l'article 19 de la Constitution et de l'article 118 du code électoral, le collège électoral pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers est constitué des membres de la chambre des députés et des conseillers municipaux,

Considérant que le dernier renouvellement de la Chambre des députés et celui des conseils municipaux ont eu lieu respectivement en octobre 2004 et en mai 2005,

Considérant que l'article 42 du code électoral a confié au Président de la République le soin de convoquer les électeurs par décret qui, doit être publié au moins trois mois avant le jour du scrutin, décret pris effectivement le 24 mars 2005 sous le numéro 2005-835 et publié au Journal Officiel du 25 mars 2005 et fixant conformément au dit article et à l'article 43 du même code, le jour du scrutin au dimanche 3 juillet 2005,

Considérant qu'ainsi cette date engage toutes les parties, administration candidats et électeurs,

Considérant la question posée au Conseil constitutionnel, il importe de rappeler tout d'abord que l'article 19 de la Constitution et les articles 121 et suivants du code électoral ont déterminé la composition de la Chambre des conseillers et fixé les conditions et les modalités de leur élection, qu'il appert de ces différentes dispositions que le tiers des membres de la Chambre des conseillers est élu parmi les employeurs les agriculteurs et les salariés, sur proposition des organisations professionnelles concernées,

Considérant que l'article 125 du code électoral tout en reconnaissant explicitement à l'électeur la possibilité de choisir librement une liste pour chacun des trois secteurs professionnels concernés et de choisir parmi chaque liste retenue un nombre de noms égal au nombre de sièges réservés au secteur en question, a en revanche tenu à ce que l'électeur exerce effectivement son choix pour chaque secteur sans possibilité d'exclusion de l'un d'entre eux, que sur cette base le dit article dispose que l'électeur met exclusivement les trois bulletins choisis dans l'enveloppe réservée à cet effet et que « ...n'est pas prise en considération toute enveloppe ne contenant pas trois bulletins de vote pour tous les secteurs. » ,

Considérant que cet article exprime la volonté du législateur d'assurer la représentation des différents secteurs professionnels au sein de la Chambre des conseillers, de manière à ce que le caractère national de ces élections soit préservé et que celles-ci ne donnent pas lieu à quelque confrontation entre les divers secteurs professionnels, alors même qu'elles aient pour objectif une large représentation des différentes composantes de la société,

Considérant que les garanties prévues par la Constitution et mises en œuvre par le code électoral à l'effet d'une meilleure représentation au sein de la Chambre des Conseillers et d'une représentation des secteurs professionnels selon des proportions déterminées, ne présupposent guère une participation obligatoire à ces élections, que la liberté pour toute organisation professionnelle de ne pas présenter de candidature reste entière et, que la situation est la même quant aux effets juridiques pour une organisation n'ayant pas présenté une déclaration de candidature dans les délais impartis et pour celle dont la liste est refusée pour non conformité avec la Constitution et le code électoral,

Considérant que la non présentation, par une organisation professionnelle relevant d'un secteur déterminé, d'une liste de candidats aux élections ne constitue pas en soi une source de difficulté juridique, mais qu'il en est autrement lorsque le défaut de participation, volontaire ou non, a pour conséquence l'absence de ces élections de tout un secteur professionnel, ce qui advient inéluctablement quand le dit secteur est représenté, en fait, par une seule organisation ; tel est le cas du secteur des salariés,

Considérant que, dans cette hypothèse, la difficulté juridique réside dans l'appréciation de la validité du déroulement du scrutin avec la seule participation du secteur des employeurs et de celui des agriculteurs, alors même que l'article 125 du code électoral prescrit explicitement à tout électeur de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet trois bulletins, un pour chaque secteur et prévoit, en cas d'inobservation de cette formalité, la nullité du vote ; que dès lors se pose la question de savoir si l'on est en droit de priver deux secteurs professionnels de leur droit de présenter des candidats et d'être représentés à la Chambre des conseillers en raison de l'absence du troisième secteur et par la même d'entraver la formation d'une institution constitutionnelle,

Considérant qu'il est impérieux dans ce cas et d'un point de vue purement juridique, de concilier entre d'une part les exigences du respect de la liberté de chaque organisation relevant d'un secteur professionnel de présenter ou non une liste de candidats et la garantie du droit de participation des deux autres secteurs, et d'autre part les prescriptions du dernier paragraphe de l'article 125 du code électoral,

Considérant, sans conteste, que l'exercice par une organisation représentant à elle seule un secteur professionnel, de son droit de ne pas présenter de candidature, rend impossible l'application de la formalité selon laquelle l'électeur doit choisir une liste pour le secteur des salariés, et par là même le fait de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, les trois bulletins qu'il aura choisis, un pour chaque secteur, comme en dispose le deuxième paragraphe in fine de l'article 125 du dit code,

Considérant que l'impossibilité matérielle et juridique de mettre à la disposition des électeurs au moins un bulletin pour chaque secteur professionnel, conformément au 1^{er} paragraphe de l'article 124 du code électoral, autorise de considérer que les conditions juridiques du deuxième paragraphe de l'article 125 du

dit code ne sont pas réunies, tant il est vrai qu'il ne peut être exigé des électeurs de mettre trois bulletins dans l'enveloppe réservée à cet effet, alors que le déroulement de l'opération électorale commande, dans ce cas précis, de ne présenter que deux bulletins, que l'impossibilité rend ces prescriptions inapplicables du fait même de l'inexistence des éléments requis pour sa mise en œuvre,

Considérant qu'il résulte de l'application des règles générales de droit que l'impossibilité produit un effet exonératoire de la formalité requise qui, de ce fait s'en trouve écartée,

Considérant que l'électeur n'est pas tenu dans ce cas de satisfaire à la formalité impossible et par là même n'est tenu de choisir ni de mettre dans l'enveloppe réservée à cet effet, que les bulletins mis à sa disposition dans la limite des candidatures définitives au titre des secteurs professionnels,

Par ces motifs, émet l'avis suivant :

- 1- La non participation d'organisation représentant le secteur des salariés et la limitation des candidatures à deux secteurs professionnels, pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers fixée au dimanche 3 juillet 2005, ne sont pas de nature à entraver le déroulement des opérations électorales aussi bien pour les secteurs que pour les gouvernorats.
- 2- La non présentation de liste au titre du secteur des salariés exonère, dans le présent cas, de l'obligation de mettre le bulletin au titre de ce secteur à la disposition de l'électeur qui, de ce fait devra exercer son choix dans la limite des listes présentées.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance tenue au Bardo, le 16 juin 2005 où siégeaient Monsieur Fathi ABDENNADHER , président, Madame Faiza KEFI, Messieurs Abdelhakim BOURAOUÏ ; Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, Madame Jaouida GUIGA et Monsieur Néjib BELAÏD , membres.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives, est ouvert aux gestionnaires conseillers de documents et d'archives justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au Premier ministre (les archives nationales) comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activité des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,

- des actions de formation, d'encadrement et de recherche,

- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives est arrêtée définitivement par le Premier ministre.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministre, le 9 août 2005 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 9 juillet 2005.

Tunis, le 14 juin 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux gestionnaires de documents et d'archives titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au Premier ministre (les archives nationales) par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général de la fonction publique,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité de gestionnaire de documents et d'archives,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

Art. 6. - Toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture du registre d'inscription est rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives comporte deux épreuves écrites :

- 1- une épreuve de culture générale,
- 2 - une épreuve technique.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuve de culture générale	3 heures	(1)
2- Epreuve technique	4 heures	(3)

Art. 9. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites mentionnées ci-dessus en langue française, sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du paragraphe deux (2) du présent article.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives susvisé, est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives

I - Epreuve de culture générale : porte sur des questions et des faits d'ordre culturel, social, économique ou politique contemporains se rapportant à la Tunisie, au monde arabe ou aux autres régions du monde.

II - Epreuve technique : spécialité gestion de documents et d'archives

- Fondements de l'archivistique contemporaine,
- Administration des archives et législation archivistique,
- Gestion des archives courantes,
- Technologies appliquées aux archives,
- Evaluation et calendrier de conservation des documents,
- Gestion des archives intermédiaires,
- Description et traitement intellectuel des documents,
- Gestion des archives définitives et communication des documents,
- Gestion automatisée des archives,
- Management des services de gestion de documents et d'archives,
- Préservation et conservation des documents,
- Valorisation et promotion des services rendus par les institutions d'archives.

Arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives pour exercer auprès des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, le 26 août 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives pour exercer auprès des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante dix (70) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 16 juillet 2005.

Tunis, le 14 juin 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1767 du 17 juin 2005.

Monsieur Mohamed Taktak, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux à la direction des affaires administratives générales à la commune de Kairouan.

Par décret n° 2005-1768 du 17 juin 2005.

Monsieur Abed Issaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation du contentieux et du domaine communal à la sous-direction administrative et financière à la commune de Menzel Temim.

Par décret n° 2005-1769 du 17 juin 2005.

Monsieur Mohamed Ali Ouisini, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des finances et des marchés à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Mateur.

Par décret n° 2005-1770 du 17 juin 2005.

Monsieur Mohsen Boussetta, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux à la direction des affaires administratives générales à la commune de Jerba Midoun.

Par décret n° 2005-1771 du 17 juin 2005.

Monsieur Mohamed Mezez, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des marchés et d'approvisionnement à la direction financière à la commune de Sousse.

Par décret n° 2005-1772 du 17 juin 2005.

Madame Monia Ghouili épouse Guesmi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'information à la division de l'information et des conférences au gouvernorat de Tunis, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien supérieur au titre de l'année 2004

Monsieur Ali Kasmi.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien au titre de l'année 2004

Monsieur Ali Khalifa Azzez.

Liste des agents techniques exerçant aux communes de Sfax - Agareb et Sakiet Ezzit à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2002

Monsieur Laroussi Abala (commune de Sakiet Ezzit).

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-1773 du 17 juin 2005, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Oudeyet El Jenoub).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964

relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord en date du 1^{er} août 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Oudeyet El Jenoub, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 16 décembre 2004, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 14 mars 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 mai 2005.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Abdallah à la délégation de Tataouine Nord, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Oudeyet El Jenoub et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 1^{er} août 2002, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Tataouine Nord le 16 décembre 2004, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 14 mars 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 mai 2005, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juin 2005.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-1774 du 14 juin 2005.

Monsieur Ahmed Gharbi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la collecte et de l'analyse des données à l'observatoire national de l'agriculture relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

**ORDRE NATIONAL
DU MERITE**

Par décret n° 2005-1775 du 13 juin 2005.

L'Ordre national du mérite "chevalier" dans le secteur de l'agriculture est attribué, à compter du 12 mai 2005, aux personnes citées après :

I - Les agriculteurs en exercice :

*** L'Ariana :**

- Mohamed Aiachi Rettibi,
- Abdellatif Boufaied.

*** Ben Arous :**

- Naji Ben Abdelkader Jgham,
- Mechkat Ben Ayed épouse Massouadi.

*** La Manouba :**

- Ali Ben Béchir Ben Mansour,
- Sadok Ben Ammar Medyouni.

*** Zaghuan :**

- Slahddine Ben Khémaies Smida,
- Mohsen Ben Mohamed Tlili.

*** Nabeul :**

- Habib Ben Kilani Jammali,
- Jamel Ben Ali Ben Hassen Abi.

*** Bizerte :**

- Ali Louati,
- Sadok Ben Ahmed Bedoui.

*** Siliana :**

- Khalifa Ben Chedly Jendoubi,
- Ridha Ben Abdelhafidh Werfelli.

*** Béja :**

- Moncef Ben Rabeh Boukahla,
- Mohamed Tahar Bannouri.

*** Jendouba :**

- Mohamed Ridha Triki,
- Mansour Ben Ali Shili.

*** Le Kef :**

- Mohamed Béchir Chtelta,
- Habiba Naouar épouse Samâali.

*** Sousse :**

- Mohamed Ben Belgacem Lahyoul,
- Mustapha Ben Ali Abdelghni.

*** Monastir :**

- Mohamed Ben Salem Azez,
- Chafik Ben Hamda Chébil.

*** Mahdia :**

- Raouf Ben Mustapha Ktata,
- Ameer Ben Omrane Dagdagui.

*** Sfax :**

- Lellahom Bent Hachmi Elfaleh,
- Ali Ben Mokhtar Mbarek.

*** Kairouan :**

- Jouda Bouden veuve Najjar,
- Mohsen Ben Abderrahem Elfaleh.

*** Kasserine :**

- Mohsen Ben Hédi Armi,
- Belgacem Ben Sadok Khadraoui.

*** Gabès :**

- Mohsen Adel Abdenbi,
- Lanouar Ben Salah Essaka.

*** Médenine :**

- Mohamed Ben Ali Ghri,
- Mohamed Ben Ali Abcha.

*** Sidi Bouzid :**

- Boukhari Ben Abdeljaoued Amri,
- Amor Ben Sabeur Hafsaoui.

*** Gafsa :**

- Mohamed Ben Tahar Kid,
- Youssef Ben Mohamed Laid Salem.

*** Tozeur :**

- Abdelaziz Dagachi,
- Béchir Ben Ibrahim Rouissi.

*** Kébili :**

- Ali Ben Abdellah Ben Abdellah,
- Marzouk Ben Ali Harabi.

*** Tataouine :**

- Ali Ben Mohamed Tliha,
- Mohamed Ben Ali Tounakti.

II - De l'administration centrale :

- Abdelaziz Bel Haj,
- Mohamed Hédi Ellouati,
- Amor Trabelsi,
- Ali Aidi,
- Samia Saidane épouse Saidane,
- Abderrahmane Chafii,
- Hédi Harzi,
- Abdelaziz Jaouadi.

III - De l'administration régionale :

- Mounir Ben Amor Mgharech,
- Mohamed Chaâbani,
- Mabrouk Lamri,
- Mohamed Attia,
- Bahaeddine Jradi,
- Issa Ouni,
- Belghacem Ben Firjani,
- Omar Lassoued,
- Tijani Bouinia,
- Habib Balti,
- Mohamed Bel Haj Farhat,
- Ali Turki,
- Houssine Thabet,
- Mohamed Béchir,
- Ahmed Trabelsi,
- Younès Mnasri,
- Salah Hani.

IV - Des établissements sous tutelle :

- Abdelkader Meftah,
- Dhaou Maiz,

- Khader Azouz,
- Radhi Ben Othman,
- Mouldi Faleh,
- Mohamed Aziz Darghouth,
- Khaoula Baghdadi.

V - De l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche :

- Jamel Toumi,
- Slaheddine Ferchichi,
- Mongi Ksouri.

VI - De l'information :

- Chedli Tifafi.

VII - Des associations :

- Bert Kraayveld.

GRANDS PRIX

Par décret n° 2005-1776 du 13 juin 2005.

Les grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2005 sont attribués aux personnes suivantes :

1- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des produits d'exportation :

- Société "les herbes de Tunisie" du gouvernorat de Siliana.

2- Le grand prix du Président de la République pour l'économie d'eau :

- Souad Ben Hédi Boualagui du gouvernorat de Kasserine,

3- Le grand prix du Président de la République pour les jeunes agriculteurs :

- Mariem Kammoun du gouvernorat de Ben Arous,

4- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des structures d'intérêts collectifs :

- Le groupement d'intérêt collectif d'irrigation de Chatt Mariem du gouvernorat de Sousse,

5- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des grandes cultures :

- Mokhtar Ben Mohamed Ben Youssef du gouvernorat de Zaghouan,

6- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production animale :

- Ziad Ben Salah Ben Haj Youssef du gouvernorat de Béja,

7- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production des légumes et des fruits :

- Mohamed Ben Ismaïl Lamiri du gouvernorat de Monastir,

8- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture :

- Ali Ben Salem Ben Amara Aouichaoui du gouvernorat de Kairouan,

9- Le grand prix du Président de la République pour la promotion des périmètres irrigués utilisant les eaux usées traitées :

- Mohamed Jhider du gouvernorat de Gabès,

10- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la pêche :

- Abderrazek Ben Mohamed Ben Hassouna du gouvernorat de l'Ariana,

11- Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'agriculture biologique :

- Farès Ben Mohamed Chlaifa du gouvernorat de Mahdia.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Tawecht (1^{ère} tranche) de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2930 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Tawecht,

Vu l'arrêté du 29 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Tawecht,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 6 novembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Tawecht (1^{ère} tranche) de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application

du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mida - Mezguida (1^{ère} tranche) de la délégation de Mida, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2929 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Mida - Mezguida,

Vu l'arrêté du 29 janvier 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mida - Mezguida,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 6 novembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Mida Mezguida (1^{ère} tranche) de la délégation de Mida, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued El Hajar de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2931 du 4 novembre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued El Hajar,

Vu l'arrêté du 7 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued El Hajar,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 6 novembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oued El Hajar de la délégation de Kélibia, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Ghaba - Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2002-2726 du 22 octobre 2002, portant création d'un périmètre public irrigué à El Ghaba - Dar Lamine,

Vu l'arrêté du 4 février 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Ghaba - Dar Lamine,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 6 novembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Ghaba - Dar Lamine de la délégation de Béni Khiair, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Weljet Edoukhan de la délégation de Testour, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations

et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-1039 du 28 avril 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Weljet Edoukhan,

Vu l'arrêté du 31 octobre 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Weljet Edoukhan,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Béja le 31 décembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Weljet Edoukhan de la délégation de Testour, au gouvernement de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Amra de la délégation d'Essabela, au gouvernement de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-300 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Amra,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 24 mars 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Amra,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Sidi Bouzid le 22 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Amra de la délégation d'Essabela, au gouvernement de Sidi Bouzid et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juin 2005, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Badra de la délégation de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-352 du 30 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Bir Badra,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 juin 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bir Badra,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué Bir Badra de la délégation de Sidi Bouzid Ouest, au gouvernorat de Sidi Bouzid et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 17 juin 2005, portant dissolution du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du groupement interprofessionnel du lait.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu le décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des viandes rouges,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel du lait,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait,

Vu le procès-verbal du conseil inter-ministériel du 22 novembre 2001.

Arrête :

Article unique. - Le groupement interprofessionnel des viandes rouges et le groupement interprofessionnel du lait sont dissous et liquidés.

Le personnel qui en relève ainsi que les biens meubles et immeubles qui sont à leur disposition sont transférés au groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait.

Tunis, le 17 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 17 juin 2005, portant dissolution du groupement interprofessionnel des vignes, du groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits et du groupement interprofessionnel des dattes.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu le décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des dattes,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des vignes,

Vu les statuts-type du groupement interprofessionnel des fruits,

Vu le procès-verbal du conseil inter-ministériel du 22 novembre 2001.

Arrête :

Article unique. - Le groupement interprofessionnel des vignes, le groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits et le groupement interprofessionnel des dattes sont dissous et liquidés.

Le personnel qui en relève ainsi que les biens meubles et immeubles qui sont à leur disposition sont transférés au groupement interprofessionnel des fruits.

Tunis, le 17 juin 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1777 du 14 juin 2005.

Monsieur Ezzeddine Lahdhiri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des nuisances à la direction de l'environnement urbain relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-1778 du 14 juin 2005.

Monsieur Mohamed Sghair Ben Jeddou, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des déchets à la direction de l'environnement urbain relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-1779 du 14 juin 2005.

Monsieur Slaheddine Gannouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des réserves naturelles à la direction de la conservation de la nature et du milieu rural relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-1780 du 14 juin 2005.

Monsieur Mohamed Ali Bel Hadj Saâd, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des technologies propres et de l'économie d'énergie à la direction de l'environnement industriel relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2005-1781 du 14 juin 2005.

Monsieur Youssef Zidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du prétraitement à la direction de l'environnement industriel relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1782 du 14 juin 2005.

Monsieur Kaïes Mejri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 juin 2005.

Monsieur Amor Salem Hammami est nommé administrateur représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la société les ciments d'Oum El Kélil, et ce, en remplacement de Monsieur Khaled El Arbi.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 juin 2005.

Monsieur Slaheddine Baccouche est nommé administrateur représentant le Premier ministère au conseil d'administration de la société tunisienne du gazoduc transtunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Jalel Jelassi.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 juin 2005.

Monsieur Jalel Jelassi est nommé administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de la société tunisienne des industries de raffinage, et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Baccouche.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 juin 2005.

Monsieur Hassen Soukni est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie, et ce, en remplacement de Monsieur Jalel Chouih.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 juin 2005, portant délégation de signature.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2644 -2004 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-862 du 17 mars 2005, chargeant Monsieur Elyes Chelbi, ingénieur en chef, des fonctions de directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Elyes Chelbi, ingénieur en chef, directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est habilité à signer, par délégation de la

ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Elyes Chelbi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément à l'article deux du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juin 2005.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 juin 2005, portant délégation de signature.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2644 -2004 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-698 du 8 mars 2005, chargeant Monsieur Ali Abbassi, ingénieur principal, des fonctions de directeur de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Abbassi, ingénieur principal, directeur de l'hydraulique urbaine, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer, par délégation de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ali Abbassi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément à l'article deux du décret n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juin 2005.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 14 juin 2005, portant modification de l'arrêté du 11 décembre 2004, fixant les périmètres de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et autorisant certains gouverneurs à octroyer des autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif et de taxi grand tourisme aux résidents de leurs gouvernorats permettant d'exercer dans une zone dépassant les limites du gouvernorat.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment ses articles 17 et 23,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 11 décembre 2004, fixant les périmètres de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et autorisant certains gouverneurs à octroyer des autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif et de taxi grand tourisme aux résidents de leurs gouvernorats permettant d'exercer dans une zone dépassant les limites du gouvernorat.

Arrête :

Article unique. - Est ajoutée, l'expression "Sousse Sidi Abdelhamid, Zaouia-Ksiba-Thrayet" après l'expression "Sousse Erriadh" citée à l'article 7 de l'arrêté du 11 décembre 2004 susvisé.

Tunis, le 14 juin 2005.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 14 juin 2005.

Sont nommés membres au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications :

- Monsieur Moncef EL Aouadi : représentant le Premier ministre,

- Le colonel Mohamed Foughali : représentant le ministère de la défense nationale,

- Monsieur Habib Harriz : représentant le ministère de l'intérieur et du développement local,

- Monsieur Ahmed Mahjoub : représentant le ministère des technologies de la communication,

- Monsieur Raouf Chékir : représentant le ministère des technologies de la communication,

- Madame Faouzia Saïd : représentant le ministère des finances,

- Monsieur Youssef Bouhleb : représentant le ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1783 du 17 juin 2005.

Monsieur Mustapha Djlasi, administrateur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

En application des dispositions du décret n° 2005-708 du 8 mars 2005, l'intéressé garde la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-1784 du 14 juin 2005.

Monsieur Amor Abdelli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Gafsa.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe au titre de l'année 2004

- Raja Daâloul,

- Karima Khribi.

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-1785 du 17 juin 2005.

Monsieur Ouadi Zmerli, bibliothécaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Par décret n° 2005-1786 du 17 juin 2005.

Monsieur Abdelkarim Ben Meftah, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 2005-1787 du 17 juin 2005.

Madame Intissar Ghorbel épouse Badri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologies de Sfax.

Par décret n° 2005-1788 du 17 juin 2005.

Madame Hasna Gharbi épouse Diouani, administrateur conseiller pour exercer auprès des bibliothèques universitaires, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-1789 du 17 juin 2005.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Elimame El Aloui, maître de conférences, en qualité de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologies de Gabès, à compter du 1^{er} août 2004.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

B I L A N

(en dinars)

<u>A C T I F</u>	31.12.2004	31.12.2003
ENCAISSE - OR	4 402 477	4 402 477
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 793	2 371 793
POSITION DE RESERVE AU FMI	37 298 112	36 432 549
AVOIRS ET PLACEMENTS EN D. T. S	15 497 808	13 634 122
AVOIRS EN DEVISES	4 760 304 931	3 550 145 086
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	338 269 923	318 959 287
CONCOURS AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE	90 000 000	435 000 000
TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN MARKET	27 641 327	5 183 253
CREANCES ACHETEES FERME	322 894 667	403 618 333
AVANCE A L'ETAT / SOUSCRIP. AUX FONDS MONETAIRES	542 473 086	530 920 248
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000	25 000 000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	2 553 125	3 053 125
COMPTE COURANT POSTAL	4 999 889	4 999 999
VALEURS EN COURS DE RECOUVREMENT	10 555 105	12 865 134
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	24 223 597	24 639 019
PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION	25 189 945	24 659 667
IMMOBILISATIONS	20 353 490	15 274 639
DEBITEURS DIVERS	22 216 149	20 786 531
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	31 567 362	36 328 993
TOTAL DE L'ACTIF	6 307 812 786	5 468 274 255

B I L A N

(en dinars)

<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	31.12.2004	31.12.2003
<u>PASSIF</u>		
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	3 111 097 741	2 809 047 705
COMPTES COURANTS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	60 784 440	184 316 493
COMPTES DU GOUVERNEMENT	926 772 873	769 572 974
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	63 393 860	61 725 747
COMPTES COURANTS EN DINARS DES ORGANISMES ETRANGERS	499 610 539	488 273 336
ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T	658 640 156	411 210 683
COMPTES ETRANGERS EN DEVISES	27 289 420	46 796 153
AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES	66 046 573	60 760 576
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	357 887 239	342 430 132
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	26 572 212	26 188 750
ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION	42 218 711	10 816 240
CREDITEURS DIVERS	8 534 913	8 509 997
PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES	14 309 053	8 900 000
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	207 141 929	52 921 372
TOTAL DU PASSIF	6 070 299 659	5 281 470 158
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
CAPITAL	6 000 000	6 000 000
RESERVES	76 551 916	76 157 560
RESULTATS REPORTEES		2 566 844
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE	82 551 916	84 724 404
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 961 211	102 079 693
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	237 513 127	186 804 097
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	6 307 812 786	5 468 274 255

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

(en milliers de dinars)

	31.12.2004	31.12.2003
<u>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</u>	<u>8 037 950</u>	<u>7 200 814</u>
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	7 533 599	6 686 360
AUTRES EMPRUNTS EXTERIEURS	504 351	514 454
<u>ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE SWAP DE DEVISES</u>		
ENGAGEMENTS DONNES SUR SWAP DE DEVISES	811 169	1 017 579
ENGAGEMENTS RECUS SUR SWAP DE DEVISES	546 693	722 950

COMPTE DE RESULTAT

(en dinars)

	31.12.2004	31.12.2003
<u>PRODUITS</u>		
PRODUITS DES OPERATIONS D'INTERVENTION SUR LE MARCHE MONETAIRE	20 837 968	22 574 846
INTERETS SUR PLACEMENTS A TERME EN DEVISES	95 654 358	72 416 072
AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES	44 691 912	71 981 465
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX	1 451 273	3 416 217
INTERETS DES CREANCES SUR L'ETAT	209 094	224 094
INTERETS PERCUS SUR LES COMPTES DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	283 230	246 510
PRODUITS DIVERS	2 412 502	8 284 164
REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES		4 000 000
REPRISES DE PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES	540 947	
REPRISES DE PROVISIONS SUR TITRES	168 573	
GAINS DE CHANGE SUR REAJUSTEMENTS DES COMPTES EN DEVISES	93 927 635	
TOTAL DES PRODUITS	260 177 492	183 143 368
<u>CHARGES</u>		
CHARGES DES OPERATIONS D'INTERVENTION SUR LE MARCHE MONETAIRE	4 087 020	424 794
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES	6 946 949	5 927 398
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES	33 411 069	21 791 352
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX	3 282 503	5 095 726
CHARGES DIVERSES	135 371	1 514 657
CHARGES DE PERSONNEL	33 263 877	30 542 469
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION	7 890 969	7 357 022
CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES	6 490 947	6 250 000
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 707 576	1 990 147
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES	8 000 000	170 110
TOTAL DES CHARGES	105 216 281	81 063 675
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 961 211	102 079 693

REPARTITION DU RESULTAT

(en dinars)

	31.12.2004	31.12.2003
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 961 211	102 079 693
RESULTATS REPORTEES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS	-	2 566 844
RESULTATS A REPARTIR	154 961 211	104 646 537
RESERVE SPECIALE	2 500 000	-
RESERVES POUR FONDS SOCIAL	2 000 000	146 537
PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES	2 000 000	-
RESULTATS REPORTEES	61 211	-
PART REVENANT A L'ETAT	148 400 000	104 500 000

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 30 AVRIL 2005**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15 635 473
Avoirs en devises	4 514 524 437
Comptes de coopération économique	337 887 462
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	195 601 698
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	542 485 201
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Compte courant postal	4 739 997
Effets à l'encaissement	37 498 666
Portefeuille-titres de participation	25 657 614
Immobilisations	21 850 544
Débiteurs divers	23 047 409
Comptes d'ordre et à régulariser	42 537 590
	6 155 986 265
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 158 621 745
Comptes courants des banques et des établissements financiers	111 333 088
Comptes du Gouvernement	492 942 739
Allocations de droits de tirage spéciaux	64 650 407
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	499 757 250
Engagements en devises envers les IAT	720 529 775
Comptes étrangers en devises	34 183 649
Autres engagements en devises	67 851 696
Comptes de coopération économique	355 080 654
Valeurs en cours de recouvrement	7 129 744
Déposants d'effets à l'encaissement	40 301 664
Ecarts de conversion et de réévaluation	73 909 267
Créditeurs divers	8 122 501
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	16 286 464
Comptes d'ordre et à régulariser	418 089 798
Capital	6 000 000
Réserves	81 134 613
Résultats reportés	61 211
	6 155 986 265

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 MAI 2005**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15 635 473
Avoirs en devises	4 493 471 197
Comptes de coopération économique	337 891 216
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	420 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	195 601 698
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	542 485 201
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Compte courant postal	4 739 998
Valeurs en cours de recouvrement	5 367 507
Effets à l'encaissement	25 792 813
Portefeuille-titres de participation	25 657 614
Immobilisations	21 852 095
Débiteurs divers	23 284 751
Comptes d'ordre et à régulariser	46 029 300
	6 552 329 037
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 153 354 013
Comptes courants des banques et des établissements financiers	354 411 114
Comptes du Gouvernement	685 462 545
Allocations de droits de tirage spéciaux	64 650 407
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	499 745 171
Engagements en devises envers les IAT	691 645 280
Comptes étrangers en devises	47 854 456
Autres engagements en devises	67 851 696
Comptes de coopération économique	355 023 844
Déposants d'effets à l'encaissement	27 218 225
Ecarts de conversion et de réévaluation	73 909 267
Créditeurs divers	8 197 473
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	16 286 464
Comptes d'ordre et à régulariser	419 523 254
Capital	6 000 000
Réserves	81 134 617
Résultats reportés	61 211
	6 552 329 037

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 MAI 2005**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	14 855 260
Avoirs en devises	4 504 217 074
Comptes de coopération économique	338 320 998
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	200 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	195 601 698
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	542 485 201
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Compte courant postal	4 740 297
Valeurs en cours de recouvrement	3 021 013
Effets à l'encaissement	26 635 318
Portefeuille-titres de participation	25 657 614
Immobilisations	22 116 292
Débiteurs divers	23 473 395
Comptes d'ordre et à régulariser	47 690 995
	6 343 335 329
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 112 454 507
Comptes courants des banques et des établissements financiers	193 680 680
Comptes du Gouvernement	671 856 194
Allocations de droits de tirage spéciaux	64 650 407
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	499 750 248
Engagements en devises envers les IAT	672 674 234
Comptes étrangers en devises	66 347 875
Autres engagements en devises	67 851 696
Comptes de coopération économique	354 942 997
Déposants d'effets à l'encaissement	28 147 708
Ecarts de conversion et de réévaluation	73 909 267
Créditeurs divers	8 547 130
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	16 286 464
Comptes d'ordre et à régulariser	425 039 950
Capital	6 000 000
Réserves	81 134 761
Résultats reportés	61 211
	6 343 335 329